



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001098/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"SISKA, JOSE CARLOS CONTRA ANSES - EST NAC SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001098/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 55 y por la demandada a fs. 58 contra la sentencia de fs. 48/53 vta.

Los recursos se conceden a fs. 59 y a fs. 63/65 expresa agravios la actora. A fs. 66 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena la remisión de la presente causa al Juzgado de origen. Ya en esta instancia, a fs. 69 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida, expresa agravios la parte demandada a fs. 78/80 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 108 vta.



II- a) Que la parte actora reclama la aplicación de la doctrina fijada por la CSJN en las causas "Sánchez", "Elliff" y "Badaro" y por la CFSS en los autos "Beron".

b) Que agravia a la demandada la falta de aplicación de la ley 26417; la tasa de interés activa condenada y las pautas de movilidad fijadas conforme el precedente "Elliff". Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de la jubilación del accionante según la doctrina "Chocobar" para el período 01/04/1991-31/03/1995, y para el período posterior al 01/04/1995 conforme el AMPO, con más el pago de intereses a tasa activa.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014, y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que solo se trataran aquellas cuestiones que constituyan agravios, por ello se soslayará el planteo de la demandada relacionado con el precedente "Elliff" toda vez que no guarda relación con lo resuelto por el *a quo*.

b) Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001098/2009/CA1

sentencia en los autos "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde admitir parcialmente los recursos interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en el precedente citado.

VI- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia a los letrados de las partes en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde admitir parcialmente los recursos interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).



Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, a los letrados de las partes en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001098/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 27 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Admitir parcialmente los recursos interpuestos por las partes y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, a los letrados de las partes en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

